



مجلس الوزراء
الدورة العادية الخامسة والثلاثون
18 - 28 يونيو 1980
فريتاون، سيراليون

CM/1034(XXXV) Rev.3

الملحق 1

البروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن الامتيازات والحصانات

البروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن الامتيازات والحصانات

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول:

قناعة منها بأهمية منح حصانات وامتيازات ملائمة، فضلا عن إصدار جواز مرور منظمة الوحدة الأفريقية للعاملين بالوكالات المتخصصة لمنظمة الوحدة الأفريقية قصد تمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة على أراضي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية؛

وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاتفاقية العامة للامتيازات والحصانات (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية) لا تتضمن أحكاما لمنح الامتيازات والحصانات، بما في ذلك إصدار منظمة الوحدة الأفريقية جواز مرور للمسؤولين والموظفين الآخرين، وشهادات سفر للخبراء ومن غير رعايا الدول الأعضاء من عملي الوكالات المتخصصة لمنظمة الوحدة الأفريقية المشار إليها فيما بعد بالوكالات؛

وإذ تأخذ في الاعتبار أن هذه الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي منظمة الوحدة الأفريقية ملائمة لموظفي الوكالات لأداء مهامهم بكفاءة في أراضي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، فقد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

التعريف

لأغراض هذا البروتوكول، تعني كلمة "موظف" أي شخص يعمل على أساس دائم على المستوى المهني. لأغراض هذا البروتوكول، تعني كلمة "خبير" أي شخص آخر غير الموظف يتم تعيينه مؤقتًا نظرا لمؤهلاته الخاصة لأداء مهمة معينة.

الحصانات والامتيازات

(أ) موظفو الوكالات من رعايا الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية

المادة 2

1. يحدد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، بالتشاور مع رؤساء الوكالات، فئات موظفي الوكالات اللذين تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمادة 3. ويقدم هذه الفئات إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية. بعد ذلك يتم إرسال الفئات إلى حكومات جميع الدول الأعضاء. ويتم إبلاغ أسماء الموظفين المدرجين في تلك الفئات من حين لآخر لحكومات الدول الأعضاء.

2. يتمتع موظفو الوكالات بما يلي:

(أ) الحصانة القضائية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة أو مكتوبة وجميع الأعمال التي يقومون بها بصفقتهم الرسمية؛

(ب) الإعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت التي يتلقونها من وكالات منظمة الوحدة 2 Page
الأفريقية؛

(ج) الحصانة من الاعتقال والاحتجاز؛

(د) الحصانة من التزامات الخدمة الوطنية؛

(هـ) الحصانة، مع أزواجهم وأفراد أسرهم المباشرين الذين يقيمون معهم ومُعالِيهم، بما في ذلك موظفيهم الشخصيين، فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب وأخذ بصمات الأصابع؛

(و) التمتع بنفس الامتيازات فيما يتعلق بتسهيلات الصرف التي تُمنح للموظفين ذوي الرتب المماثلة الذين يشكلون جزءا من البعثات الدبلوماسية لدى الحكومات المعنية؛

(ز) منحهم، إلى جانب أزواجهم وأقاربهم المقيمين معهم ومُعالِيهم، نفس تسهيلات الإعادة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية على غرار المبعوثين الدبلوماسيين؛

(ح) استيراد أثاثهم وأمتعتهم معفاة من الرسوم الجمركية عند بداية تعيينهم في الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية.

3. قد لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (ب) - (ح) على المواطنين في بلدانهم.

4. علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، يُمنح الأمين العام ومساعد الأمين العام للوكالات لهما شخصيا ولأزواجهما وأطفالهما، الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي.

5. تُمنح الامتيازات والحصانات لموظفي الوكالات خدمة لمصلحة منظمة الوحدة الأفريقية، وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الحق والواجب في رفع الحصانة عن أي موظف أو موظفي الوكالات في أي حالة يرى فيها أنه من شأن الحصانة أن تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الأفريقية.

6. تتعاون منظمة الوحدة الأفريقية والوكالات في جميع الأوقات مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء لتسهيل حسن سير العدالة، وضمان احترام قوانين الشرطة ومنع حدوث أي إساءة فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.

(ب) موظفو الوكالات من جنسيات غير جنسيات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والخبراء الذي يوفدون في مهام لحساب الوكالات

المادة 3

يُمنح الخبراء الموفدون في مهام للوكالات وموظفو الوكالات خلاف الذين يحملون جنسية إحدى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، الامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة مهامهم على نحو مستقل خلال فترة بعثاتهم، بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بمهامهم. ويتم منحهم على وجه الخصوص:

(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز؛

(ب) الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات Page 3 منطوقة أو مكتوبة وجميع الأعمال التي يؤديونها أثناء مهمتهم؛

(ج) حرمة جميع الأوراق والوثائق الرسمية لغرض إيصالها للوكالات المتخصصة ومنظمة الوحدة الأفريقية؛

(د) نفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود المتصلة بالعملة أو الصرف التي تُمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛

(هـ) نفس الحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية.

المادة 4

تُمنح الامتيازات والحصانات للخبراء والموظفين خدمة لمصلحة منظمة الوحدة الأفريقية وليس للمنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. يكون للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الحق والواجب في رفع الحصانة عن أي خبير أو موظف في أي حالة يرى فيها أن من شأن الحصانة أن تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الأفريقية.

المادة 5

جواز مرور منظمة الوحدة الأفريقية

1. يجوز لمنظمة الوحدة الأفريقية إصدار جواز مرور منظمة الوحدة الأفريقية لموظفي وكالات منظمة الوحدة الأفريقية. تعترف سلطات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بجواز المرور وتقبله كوثيقة سفر صالحة، مع مراعاة أحكام هذه المادة.
2. تتم معالجة طلبات الحصول على التأشيرة المقدمة من حاملي جواز مرور منظمة الوحدة الأفريقية بأسرع ما يمكن، عندما تكون مرفوعة بإذن سفر يفيد بأنهم يسافرون في إطار مهمة خاصة بوكالات منظمة الوحدة الأفريقية. علاوة على ذلك، يُمنح هؤلاء الأشخاص تسهيلات السفر على وجه السرعة.
3. يُمنح رؤساء وكالات منظمة الوحدة الأفريقية ونوابهم الذين يسافرون بجوازات مرور منظمة الوحدة الأفريقية لجواز مرور منظمة الوحدة الأفريقية في إطار مهام لمنظمة الوحدة الأفريقية، نفس التسهيلات التي تُمنح للمبعوثين الدبلوماسيين.
4. يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إصدار جواز مرور منظمة الوحدة الأفريقية لموظفي الوكالات بناءً على طلب رؤساء الوكالات.
5. عند إنهاء تعيين أحد موظفي الوكالات الحامل لجواز مرور منظمة الوحدة الأفريقية، تقوم الوكالات على الفور بإعادة جواز المرور إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، الذي يقوم بدوره بإبلاغ جميع الدول الأعضاء بإلغاء جواز المرور.

المادة 6

شهادة سفر منظمة الوحدة الأفريقية

1. يجوز إصدار شهادة سفر منظمة الوحدة الأفريقية لموظفي وكالات منظمة الوحدة الأفريقية الذين ليسوا من رعايا الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، الحاملين لعقود لا تزيد مدتها على ستة

أشهر مع وكالات منظمة الوحدة الأفريقية، وللخبراء في بعثات وكالات منظمة الوحدة الأفريقية Page 4
والموظفين الآخرين الذين قد يحددهم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

2. تتم معالجة طلبات الحصول على التأشيرة المقدمة من حاملي شهادة سفر منظمة الوحدة الأفريقية بأسرع ما يمكن، عندما تكون مرفوعة بإذن يفيد بأنهم يسافرون في إطار مهمة خاصة بوكالات منظمة الوحدة الأفريقية. علاوة على ذلك، يُمنح هؤلاء الأشخاص تسهيلات السفر على وجه السرعة.
3. يجوز للأمين العام إصدار شهادة سفر منظمة الوحدة الأفريقية بناءً على طلب من رئيس الوكالة.
4. عند إنهاء تعيين أحد حاملي شهادة سفر منظمة الوحدة الأفريقية، تقوم الوكالة بإعادة الشهادة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لإلغائها. إذا لم يتم إرجاع شهادة السفر لأي سبب من الأسباب، تقوم الوكالة بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يقوم بدوره بإبلاغ جميع الدول الأعضاء بإلغاء الشهادة.
5. تحدد شهادات السفر الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية البيانات التالية:
 - (أ) الاسم الكامل لحامل شهادة السفر؛
 - (ب) الجنسية؛
 - (ج) تاريخ ومكان الميلاد؛
 - (د) المنصب؛
 - (هـ) مدة الصلاحية؛
 - (و) ملاحظات عامة.

المادة 7 تسوية المنازعات

تتم تسوية أي منازعات تنشأ عن هذا البروتوكول وفقاً لأحكام القسم هاء، المادة 9 من الاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن الامتيازات والحصانات.

المادة 8 التعديلات

1. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول اقتراح تعديل وتقديمه إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، الذي يقوم بناءً على ذلك بإبلاغ التعديل المقترح إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف لبحث الاقتراح والتصويت عليه. في حالة تأييد ثلث الدول الأطراف لعقد هذا المؤتمر، يعقد الأمين العام المؤتمر تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية. يدخل أي تعديل تعتمد أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر، حيز التنفيذ على الفور.
2. في حالة عدم تأييد عقد المؤتمر، يدعو الأمين العام الدول الأطراف لإبلاغه كتابياً بما إذا كانت تؤيد التعديل المقترح أم لا. يدخل التعديل حيز التنفيذ فور تلقي الأمين العام لإخطارات بموافقة الأغلبية البسيطة.
3. عندما تدخل التعديلات حيز التنفيذ، فإنها تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها؛ أما الدول الأطراف الأخرى فإنها تكون ملزمة بأحكام البروتوكول الحالي وبأية تعديلات سابقة تكون قد وافقت عليها.

المادة 9**الانسحاب**

1. يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت عن طريق إخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. يدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الأمين العام للإخطار.
2. يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية جميع الدول الأعضاء بالتفاصيل التالية:
 - (أ) الانضمام إلى البروتوكول؛
 - (ب) تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لإيداع أحد الأعضاء صك الانضمام وتاريخ دخول أي تعديلات حيز التنفيذ؛
 - (ج) الانسحاب من البروتوكول.

المادة 10**أحكام ختامية**

1. يُعرض هذا البروتوكول على كل دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية للانضمام إليه.
2. يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية؛ ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك العضو في تاريخ إيداعه صك الانضمام.
3. يبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية جميع أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية بإيداع كل صك من صكوك الانضمام.
4. يظلّ البروتوكول ساري المفعول بين منظمة الوحدة الأفريقية وكل عضو أودع صك الانضمام أو إلى أن يوافق مؤتمر رؤساء الدول والحكومات على بروتوكول منقح، ويصبح ذلك العضو طرفاً في البروتوكول المنقح.
5. يجوز لرئيس إحدى الوكالات أن يبرم مع أي عضو أو أعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية اتفاقات تكميلية تعدل أحكام هذا البروتوكول مع الإشارة بشكل خاص إلى إنشاء مكاتب الوكالات، فيما يتعلق بذلك العضو أو أولئك الأعضاء. تخضع هذه الاتفاقات التكميلية في كل حالة لموافقة مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية.

المادة 11

1. يودع هذا البروتوكول الذي تتساوى نصوصه العربية والإنجليزية والفرنسية في الحجية، في محفوظات منظمة الوحدة الأفريقية.
2. يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بإرسال نسخ من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف.
3. وافق مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية على هذا البروتوكول في دورته العادية السابعة عشرة المنعقدة في فريتاون، سيراليون، بتاريخ 3 يوليو 1980.